

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE JUSTICIA – CONALPEDIS

LEY N° 223

LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2 de marzo de 2012

GUÍA DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE ASCENSO DE CATEGORÍA

Preparado especialmente para Maestras y Maestros del Sistema Educativo
Plurinacional

FICHA INFORMATIVA GENERAL

CAMPO	DETALLE
Nombre completo	Ley General para Personas con Discapacidad
Número oficial	Ley N° 223
Fecha de promulgación	2 de marzo de 2012
Presidente promulgador	Evo Morales Ayma
Ministro de Justicia	Cecilia Luisa Ayllon Quinteros
Ministro de Salud y Deportes	Juan Carlos Calvimontes Camargo
Ministro de Educación	Roberto Iván Aguilar Gómez
Instancia rectora	Ministerio de Justicia / CONALPEDIS
Publicación	Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Deroga	Ley N° 1678 de 15 de diciembre de 1995 (parcialmente)
Mantiene vigente	Ley de 22 de enero de 1957 (Instituto Boliviano de la Ceguera)
Ámbito territorial	Todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia
Ámbito subjetivo	Personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, mental o múltiple
Obligatoriedad	Todos los Órganos del Estado, instituciones públicas, privadas, cooperativas y de economía mixta
Estructura	4 Capítulos, 49 artículos, 1 Disposición Transitoria, 1 Disposición Final, 1 Disposición Abrogatoria

Finalidad Principal

La Ley N° 223 tiene por objeto GARANTIZAR a las personas con discapacidad el ejercicio PLENO de sus derechos y deberes en IGUALDAD DE CONDICIONES y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES, bajo un sistema de PROTECCIÓN INTEGRAL y TRATO PREFERENTE.

Contexto General de su Emisión

Bolivia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) mediante Ley N° 4024 en 2009. Ante la necesidad de armonizar la legislación interna con los estándares internacionales y superar las limitaciones de la Ley N° 1678 de 1995, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley N° 223. Esta norma adopta el MODELO SOCIAL de la

discapacidad, que reconoce que las barreras del entorno —no la condición individual— son las que impiden la participación plena de las personas con discapacidad.

Importancia en el Sistema Educativo Plurinacional

Para los maestros y maestras, la Ley N° 223 es fundamental porque:

- Obliga a todas las Unidades Educativas a incorporar la educación inclusiva e integral (Art. 10 y 31).
- Exige la supresión de barreras arquitectónicas, psicopedagógicas y comunicacionales en las escuelas (Art. 31).
- Obliga a las universidades e institutos a contar con instrumentos en Braille e intérpretes de Lengua de Señas Boliviana (Art. 31, Par. IX).
- Garantiza la inamovilidad laboral a docentes con discapacidad o cónyuge/hijo con discapacidad (Art. 34).
- Establece la gratuidad de diplomas y títulos para personas con discapacidad (Art. 31, Par. VIII).

CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Artículos 1 al 5 — Base jurídica, fines, principios y definiciones de la Ley N° 223

Artículo 1 — OBJETO

Explicación detallada

El artículo 1 define la RAZÓN DE SER de toda la ley. El objeto de la Ley N° 223 es TRIPLE:

- Garantizar el ejercicio **PLENO** de derechos y deberes.
- Hacerlo en **IGUALDAD DE CONDICIONES** y **EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES**.
- Bajo un sistema de **PROTECCIÓN INTEGRAL** con **TRATO PREFERENTE**.

El concepto de 'TRATO PREFERENTE' (definido más adelante en el Art. 5) es clave: se refiere a acciones integradoras que procuran eliminar desventajas, garantizando equiparación e igualdad con carácter de PRIMACÍA. No es discriminación positiva arbitraria, sino nivelación real de condiciones.

DATO EXAMEN

El objeto de la Ley 223 incluye tres elementos inseparables: ejercicio pleno de derechos y deberes + igualdad de condiciones + sistema de protección integral con trato preferente.

Artículo 2 — FINES (7 incisos)

Explicación detallada

El artículo 2 establece SIETE FINES que orientan la aplicación de toda la ley. Estos fines son:

INCISO	FIN ESPECÍFICO
a)	Promover, proteger y asegurar el goce pleno de derechos humanos y libertades fundamentales, promoviendo el respeto a la dignidad.
b)	Lograr la efectiva INCLUSIÓN SOCIAL en entidades públicas (niveles Central, Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originario Campesino) y privadas.
c)	Establecer la inclusión de instituciones privadas en políticas sociales, culturales, ambientales y económicas.
d)	Establecer políticas públicas y estrategias de PREVENCIÓN de causas que pudieran provocar deficiencias o mayores grados de discapacidad.
e)	Promover políticas públicas en salud, educación, deporte, recreación, empleo, desarrollo económico, cultural, político y social.
f)	Mejorar la CALIDAD DE VIDA, reduciendo índices de pobreza y exclusión social.

g)	Promover los DDHH de niñas, niños, jóvenes y mujeres con discapacidad en igualdad de oportunidades.
----	---

DATO EXAMEN

El Artículo 2 establece 7 fines. Identifica especialmente los incisos b) (inclusión social en entidades de todos los niveles del Estado), d) (prevención) y g) (énfasis en niñas, niños, jóvenes y mujeres).

Artículo 3 — ÁMBITO DE APLICACIÓN

Explicación detallada

Esta ley se aplica en TODO EL TERRITORIO del Estado Plurinacional de Bolivia y es de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO por:

- Todos los Órganos del Estado.
- Instituciones públicas.
- Instituciones privadas.
- Cooperativas.
- Economía mixta.

La amplitud del ámbito es total: no hay institución que pueda excusarse de su cumplimiento. Esto es especialmente relevante para las unidades educativas —tanto públicas como privadas y de convenio—, que están plenamente obligadas.

Artículo 4 — PRINCIPIOS GENERALES (8 principios)

Explicación detallada

Los principios generales son los VALORES RECTORES de la ley. Memorizar estos 8 principios es esencial para el examen:

PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN CLAVE
a) Igualdad en Dignidad	Las personas con discapacidad tienen la MISMA dignidad y derechos que el resto de los seres humanos.
b) No Discriminación	No se anula o afecta el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos por ninguna forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la discapacidad.
c) Inclusión	Participación PLENA y EFECTIVA en la sociedad en igualdad de oportunidades en todos los ámbitos: económico, político, cultural, social, educativo, deportivo y recreacional.

d) Accesibilidad	Los servicios deben acomodarse para ser accedidos SIN RESTRICCIÓN, sean arquitectónicas, físicas, sociales, económicas, culturales o comunicacionales.
e) Equidad de Género	Equipara diferencias entre hombres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación sexual e identidad de género.
f) Igualdad de Oportunidades	Las mismas posibilidades de acceso a todos los derechos: económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, deportivos, recreacionales y al medio ambiente.
g) No Violencia	Garantía y protección contra TODA FORMA de violencia física, psicológica o sexual, con énfasis en mujeres, niños, niñas y adolescentes.
h) Asistencia Económica Estatal	El Estado promueve una RENTA SOLIDARIA para personas con discapacidad GRAVE y MUY GRAVE, y asistencia económica mediante planes, programas y proyectos.

DATO EXAMEN

Son 8 principios. El principio h) 'Asistencia Económica Estatal' es específico: la renta solidaria aplica SOLO para discapacidad GRAVE y MUY GRAVE (no leve ni moderada).

Artículo 5 — DEFINICIONES (21 definiciones, incisos a-v)

Explicación detallada

El artículo 5 contiene el GLOSARIO OFICIAL de la ley. Estas definiciones son la base conceptual de todo el texto normativo. Se organizan en tres grupos:

Grupo 1: Conceptos generales de discapacidad

TÉRMINO	DEFINICIÓN LEGAL
Discapacidad (a)	Resultado de la INTERACCIÓN de la persona con deficiencias de función físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales A LARGO PLAZO O PERMANENTES, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales.
Deficiencia (d)	Problemas en las FUNCIONES FISIOLÓGICAS o ESTRUCTURAS CORPORALES. Puede ser pérdida, defecto, anomalía o desviación significativa respecto a la norma estadística.
Personas con Discapacidad (c)	Personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes que, al interactuar con diversas barreras, impiden su participación plena y efectiva en la sociedad.
Trato Preferente (b)	Acciones integradoras que procuran ELIMINAR DESVENTAJAS, garantizando equiparación e igualdad con CARÁCTER DE PRIMACÍA.

Grupo 2: Tipos de discapacidad (incisos e-j)

TIPO	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
Física-Motora (e)	Deficiencias anatómicas y neuromúsculofuncionales que causan limitaciones en el MOVIMIENTO.
Visual (f)	Deficiencias anatómicas y/o funcionales causantes de CEGUERA y BAJA VISIÓN.
Auditiva (g)	Pérdida y/o limitación auditiva. Estructura su experiencia a través de la VISIÓN. Enfrenta BARRERAS DE COMUNICACIÓN cotidianas.
Intelectual (h)	Deficiencias del sistema nervioso central que ocasionan limitaciones significativas en el FUNCIONAMIENTO DE LA INTELIGENCIA, desarrollo psicológico y conducta adaptativa.
Mental o Psíquica (i)	Alteraciones de procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales por causas biológicas, psicodinámicas o ambientales. Dificultan relaciones familiares, laborales y sociales. SIN CONCIENCIA de la enfermedad.
Múltiple (j)	Generada por MÚLTIPLES DEFICIENCIAS (físicas, visuales, auditivas, intelectuales o psíquicas).

Grupo 3: Grados de discapacidad (incisos k-n)

GRADO	DESCRIPCIÓN LEGAL CLAVE
Leve (k)	Síntomas que justifican ALGUNA DIFICULTAD para actividades de la vida diaria, pero son COMPATIBLES con su práctica.
Moderada (l)	Causa disminución importante o imposibilidad de realizar ALGUNAS actividades. La persona es INDEPENDIENTE en actividades de autocuidado.
Grave (m)	Causa disminución importante de la MAYORÍA de actividades. Puede afectar el autocuidado. REQUIERE ASISTENCIA de otra persona para algunas actividades.
Muy Grave (n)	IMPOSIBILITA la realización de actividades de la vida diaria. Requiere ASISTENCIA PERMANENTE de otra persona.

Grupo 4: Otros conceptos estratégicos (incisos o-v)

CONCEPTO	DEFINICIÓN CLAVE
Actividades de la Vida Diaria (o)	Comunes a todos: autocuidado (vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene) y otras (comunicación, actividad física, sensorial,

	funciones manuales, transporte, función sexual, sueño, actividades sociales y de ocio).
Habilitación y Rehabilitación (p)	Medidas efectivas para lograr la MÁXIMA INDEPENDENCIA capacidad física, intelectual, mental, social y vocacional.
Inclusión Social (q)	Proceso socioeconómico COMPLEJO, MULTIFACTORIAL y TRANSDISCIPLINARIO que vincula el desarrollo de capacidades con el acceso igualitario a oportunidades a lo largo del ciclo vital.
Educación Inclusiva (r)	Respuesta a la diversidad mediante ADAPTACIONES físicas, curriculares y personas de apoyo, buscando mayor participación en el aprendizaje, culturas y comunidades para REDUCIR LA EXCLUSIÓN.
Inclusión Laboral (s)	Derecho al empleo INTEGRADO en condiciones EXACTAMENTE IGUALES: misma remuneración, horarios y beneficios sociales que cualquier trabajador sin discapacidad.
Rehab. Basada en la Comunidad (t)	Estrategia para la rehabilitación, igualdad de oportunidades, reducción de pobreza e INTEGRACIÓN SOCIAL en su propia comunidad.
Desarrollo Inclusivo Basado en Comunidad (u)	Diseño e implementación de acciones para el desarrollo socioeconómico y humano con igualdad de oportunidades para TODAS las personas, independientemente de su condición.
Ajustes Razonables (v)	Modificaciones y adaptaciones NECESARIAS Y ADECUADAS que NO impongan carga desproporcionada o indebida, para garantizar el goce en igualdad de condiciones.

DATO EXAMEN

El Art. 5 es uno de los más evaluados. Memoriza: (1) la definición de discapacidad como 'interacción con barreras'; (2) los 4 grados de discapacidad y sus diferencias; (3) la definición de Ajustes Razonables; (4) la definición de Inclusión Laboral.

RESUMEN DEL CAPÍTULO PRIMERO — PUNTOS CLAVE PARA EL EXAMEN

- ✓ **OBJETO** (Art.1): Garantizar ejercicio pleno de derechos + igualdad de condiciones + protección integral con trato preferente.
- ✓ **FINES** (Art.2): Son 7 incisos. Énfasis en inclusión social, prevención y calidad de vida.
- ✓ **ÁMBITO** (Art.3): TODO el territorio nacional, TODAS las instituciones (públicas, privadas, cooperativas, economía mixta).
- ✓ **PRINCIPIOS** (Art.4): Son 8. Memoriza el principio h) Asistencia Económica Estatal: renta solidaria SOLO para grado GRAVE y MUY GRAVE.
- ✓ **DEFINICIONES** (Art.5): Discapacidad = interacción con barreras (no solo deficiencia física). 6 tipos de discapacidad. 4 grados.

- ✓ GRADO GRAVE: requiere asistencia para ALGUNAS actividades. GRADO MUY GRAVE: requiere asistencia PERMANENTE.
- ✓ EDUCACIÓN INCLUSIVA: adaptaciones físicas, curriculares y personas de apoyo para reducir exclusión.
- ✓ AJUSTES RAZONABLES: modificaciones que NO impongan carga desproporcionada.
- ✓ INCLUSIÓN LABORAL: empleo en condiciones EXACTAMENTE IGUALES (misma remuneración, horarios, beneficios).

CAPÍTULO SEGUNDO: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículos 6 al 22 — Derechos fundamentales reconocidos y deberes exigibles a las personas con discapacidad

Este capítulo es el CORAZÓN de la ley. Contiene 17 artículos que reconocen los derechos y establecen los deberes. Cada derecho tiene su correlato en obligaciones estatales y familiares concretas.

Artículos 6 al 11 — Derechos fundamentales primarios

ARTÍCULO	DERECHO Y ASPECTOS CLAVE
Art. 6 — VIDA	El Estado garantiza el derecho a la vida DESDE SU CONCEPCIÓN, al igual que el resto de las personas.
Art. 7 — PROTECCIÓN DE SU FAMILIA	PAR. I: La familia (PRIMER ESPACIO DE INCLUSIÓN) está obligada a proporcionar protección y bienestar PROMOVRIENDO SU AUTONOMÍA y respetando su autodeterminación. PAR. II: La protección familiar NO PUEDE LIMITAR el ejercicio de sus derechos y deberes.
Art. 8 — CONSTITUIR SU FAMILIA	Se reconoce el derecho a constituir su PROPIA FAMILIA, asumiendo responsabilidades como padres, madres y cónyuges.
Art. 9 — PROTECCIÓN DEL ESTADO	PAR. I: El Estado adoptará e implementará políticas de protección y DESARROLLO INTEGRAL. PAR. II: Si la persona queda en ABANDONO U ORFANDAD, el Estado asume la responsabilidad según sus competencias.
Art. 10 — EDUCACIÓN	El Estado garantiza el ACCESO Y PERMANENCIA de estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco de la EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTEGRAL.
Art. 11 — COMUNICACIÓN ALTERNATIVA	El Estado promueve la comunicación en SISTEMAS Y LENGUAS ALTERNATIVAS para la inclusión y el acceso a la información.

DATO EXAMEN — Art. 10

El Art. 10 garantiza tanto el ACCESO como la PERMANENCIA en el Sistema Educativo Plurinacional. No solo el ingreso: la ley obliga también a asegurar que el estudiante se mantenga en el sistema (inclusión real, no formal).

Artículo 12 — DERECHO A SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES Y GRATUITOS

El Estado garantiza el acceso a servicios integrales de:

- PROMOCIÓN de la salud.
- PREVENCIÓN de enfermedades.
- ATENCIÓN médica.
- REHABILITACIÓN.
- HABILITACIÓN.

Todo ello con carácter GRATUITO, de CALIDAD y con CALIDEZ, en la red de Servicios Públicos y en los TRES NIVELES DE ATENCIÓN.

Artículo 13 — DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE

El Estado garantiza y promueve el acceso a TODA FORMA DE EMPLEO Y TRABAJO DIGNO con REMUNERACIÓN JUSTA, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Artículos 14 al 16 — Derechos civiles

ARTÍCULO	CONTENIDO CLAVE
Art. 14 — IDENTIDAD	Derecho al nombre, nacionalidad, registro e inscripción INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL NACIMIENTO o cuando así lo requiera, respetando su pluriculturalidad.
Art. 15 — VIVIENDA	El Estado en TODOS SUS NIVELES garantiza programas y proyectos especiales de vivienda digna y adecuada, estableciendo un PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO de los planes de vivienda social.
Art. 16 — ALBERGUES O CENTROS DE ACOGIDA	Para personas con discapacidad en situación de ABANDONO, el Estado promueve la existencia de albergues o centros de acogida con atención de calidad y calidez.

Artículo 17 — DERECHO A LA ACCESIBILIDAD

El Estado garantiza condiciones de accesibilidad para utilizar de manera AUTÓNOMA:

- Infraestructura y servicios de instituciones públicas y privadas.
- Espacios públicos.
- Medios y sistemas de comunicación.
- Tecnología.

- Transporte.

Independientemente de su condición de discapacidad. Las personas con discapacidad pueden EXIGIR medidas de acción positiva para el ejercicio de este derecho.

Artículo 18 — DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

PAR. I: Participación PLENA Y EFECTIVA en actividades de políticas públicas en igualdad de condiciones.

PAR. II: El TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL introducirá AJUSTES RAZONABLES para que las personas con discapacidad voten libre y conscientemente, incluyendo el derecho a ingresar a los recintos de votación ACOMPAÑADOS DE UNA PERSONA DE CONFIANZA elegida por ellos.

Artículo 19 — DERECHO A LA INTEGRIDAD

PAR. I: Derecho a que se respete su integridad física y mental, ESPECIALMENTE niñas, niños y mujeres con discapacidad.

PAR. II: Las mujeres y varones con discapacidad, sus familias y toda persona que trabaja con ellos deben estar PLENAMENTE INFORMADAS de las precauciones para PREVENIR EL ABUSO SEXUAL.

Artículo 20 — DERECHO A TOMAR DECISIONES INDEPENDIENTES

Las personas con discapacidad intelectual y mental LEVE Y/O MODERADA tienen el derecho a ser CONSULTADAS respecto a todas las decisiones que se refieran a su:

- Vida.
- Salud.
- Educación.
- Familia.
- Seguridad social.

Según sus posibilidades y medios, proyectándose a la VIDA INDEPENDIENTE.



DATO EXAMEN — Art. 20

Este derecho aplica solo a discapacidad INTELECTUAL y MENTAL en grado LEVE y/o MODERADO. No es para todos los grados. El fin es proyectarse a la VIDA INDEPENDIENTE.

Artículo 21 — PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR INCUMPLIMIENTO

Las personas a cargo de una persona con discapacidad PERDERÁN LOS BENEFICIOS establecidos en la ley en los siguientes casos:

INCISO	CAUSA DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS
a)	La familia limita oportunidades de desarrollo y autonomía a sus miembros con discapacidad, a pesar de contar con servicios de apoyo.
b)	Se cometan actos de violencia doméstica, intrafamiliar, discriminación o racismo (tipificados en CP, Ley 1674 y Ley 045).
c)	Delitos contra la libertad sexual, acoso laboral (tipificados en Ley 2033 y Ley 054).
d)	Abuso sexual, explotación, trabajos denigrantes o insalubres, especialmente actos intrafamiliares contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad.
e)	Se impida o limite su participación en actividades sociales, laborales, educativas, culturales, políticas, deportivas o recreacionales.
f)	Actos u omisiones que impidan, limiten o restrinjan actividades cotidianas y habituales de las personas con discapacidad.

Artículo 22 — DEBERES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (13 incisos)

La ley también establece OBLIGACIONES para las personas con discapacidad, de acuerdo a su grado de discapacidad. Los 13 deberes son:

- a) Conocer, cumplir y hacer cumplir la CPE, la Ley N° 223 y otras normas vigentes.
- b) Respetar, valorar y defender los derechos humanos.
- c) Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y tolerancia.
- d) Defender los intereses nacionales, recursos económicos, naturales, humanos y patrimonios culturales.
- e) Realizar acción social y/o trabajo social en beneficio de la sociedad.
- f) Conocer, valorizar y promover los conocimientos ancestrales de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas.
- g) Respetar a sus ascendientes y descendientes, fomentando una cultura de diálogo y respeto intergeneracional, de género e intercultural.
- h) Asumir el proceso de su desarrollo personal, actuar con criterio de solidaridad y reciprocidad.
- i) Conocer, informar, proteger y preservar el medio ambiente y la biodiversidad.
- j) Consumir la medicación prescrita (la responsabilidad de este deber recae también en la FAMILIA o el ESTADO).
- k) Capacitarse y prepararse para ser persona independiente y productiva (con apoyo de la familia).
- l) Someterse a proyectos y programas de rehabilitación e inclusión social.
- m) Registro, calificación y carnetización.

⚠ DATO EXAMEN — Art. 22

Los deberes son 13 incisos (a-m). El inciso m) establece la obligación de REGISTRO, CALIFICACIÓN Y CARNETIZACIÓN. El inciso j) establece que la responsabilidad del consumo de medicación recae también en la FAMILIA o el ESTADO.

📋 RESUMEN DEL CAPÍTULO SEGUNDO — PUNTOS CLAVE PARA EL EXAMEN

- ✓ Art. 7: La familia es el PRIMER ESPACIO DE INCLUSIÓN. Su protección NO puede limitar los derechos de la persona.
- ✓ Art. 10: El Estado garantiza ACCESO Y PERMANENCIA (no solo acceso) en el SEP bajo educación inclusiva e integral.
- ✓ Art. 12: Salud GRATUITA, de calidad y con calidez en los TRES NIVELES DE ATENCIÓN.
- ✓ Art. 17: Accesibilidad AUTÓNOMA en infraestructura, comunicación, tecnología y transporte.
- ✓ Art. 18: El TSE introduce AJUSTES RAZONABLES en las elecciones; pueden votar con persona de CONFIANZA elegida por ellos.
- ✓ Art. 20: Decisiones independientes SOLO para discapacidad INTELECTUAL y MENTAL en grado LEVE/MODERADO.
- ✓ Art. 21: La familia pierde beneficios si limita, violenta, abusa o restringe actividades de la persona con discapacidad.
- ✓ Art. 22: Son 13 deberes. El inciso m) (registro, calificación y carnetización) es frecuente en exámenes.
- ✓ TODOS los 13 derechos (Arts. 6-18) son GARANTIZADOS POR EL ESTADO PLURINACIONAL, no sujetos a disponibilidad.

CAPÍTULO TERCERO: GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

Artículos 23 al 41 — Mecanismos concretos de garantía, protección económica, educación, salud, trabajo, accesibilidad y otros derechos

Artículos 23-27 — Garantías económicas y laborales

ARTÍCULO	CONTENIDO Y ASPECTOS CLAVE
Art. 23 — REDUCCIÓN DE POBREZA	El Órgano Ejecutivo, Gobiernos Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinos deben PRIORIZAR el acceso de personas con discapacidad (y padres/madres/tutores) a planes de promoción e inclusión social y estrategias de reducción de pobreza.
Art. 24 — PROMOCIÓN ECONÓMICA	El Órgano Ejecutivo estimulará EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS SOCIALES individuales y colectivos de personas con discapacidad y sus padres/tutores.
Art. 25 — ACCESO AL CRÉDITO	PAR. I: El Estado promoverá programas de créditos y/o microcréditos para autoempleo. PAR. II: Las entidades financieras deben ELIMINAR TODA RESTRICCIÓN al crédito, salvo la capacidad de reembolso.
Art. 26 — COOPERATIVAS	El Estado promueve y respalda COOPERATIVAS organizadas por personas con discapacidad. El Viceministerio de Empleo aprobará anualmente programas de cooperativismo social.
Art. 27 — MICROCRÉDITOS	El Órgano Ejecutivo promoverá el acceso a microcrédito para constitución de EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL.

Artículo 28 — RENTA SOLIDARIA

Este artículo es de alta frecuencia en el examen. Establece:

ASPECTO	DETALLE
¿Qué es?	Una RENTA SOLIDARIA (beneficio económico periódico del Estado)
¿Para quiénes?	Personas con discapacidad GRAVE y MUY GRAVE ÚNICAMENTE
¿Desde cuándo?	A partir del año 2013, regulada por norma reglamentaria
¿Quiénes NO pueden recibirla? (PAR. II)	1) Personas con DISCAPACIDAD VISUAL. 2) Personas con discapacidad que desempeñen funciones en el SECTOR PÚBLICO.

⚠ DATO EXAMEN — Art. 28

EXCLUSIONES de la Renta Solidaria: (1) Las personas con DISCAPACIDAD VISUAL NO pueden percibirla. (2) Las personas con discapacidad que trabajen en el SECTOR PÚBLICO tampoco. Solo aplica a grado GRAVE y MUY GRAVE.

Artículo 29 — RECURSOS ECONÓMICOS PARA GESTIÓN PÚBLICA EN DISCAPACIDAD

Los recursos provienen de:

- a) Ley N° 3925 de 21 de agosto de 2008 (eliminación de subsidios a partidos políticos).
- b) Donaciones, legados y recursos de cooperación nacional e internacional.

Artículo 30 — RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Las empresas privadas LEGALMENTE CONSTITUIDAS en todo el territorio del Estado Plurinacional DEBEN CUMPLIR con la responsabilidad social empresarial a favor de las personas con discapacidad, realizando actividades de apoyo.

Artículo 31 — ÁMBITO DE EDUCACIÓN (11 párrafos)

Este es el artículo más importante para los maestros. Sus 11 párrafos establecen obligaciones específicas del Estado en materia educativa:

PARÁGRAFO	OBLIGACIÓN DEL ESTADO
I	Formación de EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS para la atención e inclusión al sistema educativo plurinacional.
II	Desarrollo educativo permanente de las POTENCIALIDADES INDIVIDUALES de la persona con discapacidad psicosocial, mediante capacitación constante de los estamentos educativos.
III	Incluir en todos los planes de estudio PSICOPEDAGOGÍA que habilite a todos los maestros en formación para la enseñanza personalizada a estudiantes con discapacidad.
IV	Supresión de BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, PSICOPEDAGÓGICAS y COMUNICACIONALES en el sistema educativo boliviano. Gradual en las ya existentes; OBLIGATORIA en nuevas unidades educativas.
V	Dotación de recursos DIDÁCTICOS y COMUNICACIONALES a Unidades Educativas Regulares, CEAs, Escuelas de Formación de Maestros e Institutos Técnicos (fiscales y de convenio).
VI	Creación racional de CARRERAS MULTIDISCIPLINARIAS para atender necesidades biológicas, psicológicas y sociales de personas con discapacidad.

VII	Organización de CURSOS DE CAPACITACIÓN a docentes en ejercicio en técnicas psicopedagógicas, con adecuaciones curriculares universitarias para permanencia y egreso oportuno.
VIII	Las universidades públicas y privadas deben extender DIPLOMAS ACADÉMICOS Y TÍTULOS EN PROVISIÓN NACIONAL de manera GRATUITA a personas con discapacidad.
IX	Institutos, Escuelas de Formación y Universidades deben facilitar condiciones para estudiantes con discapacidad SENSORIAL: instrumentos en BRAILLE e INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS. Además, deben fomentar la enseñanza de Lengua de Señas.
X	El Sistema Universitario Privado debe contar con planes de DESCUENTOS y BECAS para personas con discapacidad en todos sus niveles.
XI	El Sistema Universitario Estatal debe contar con planes de LIBERACIÓN DE VALORES en todos sus niveles para: (1) personas con discapacidad, (2) hijos de personas con discapacidad, (3) padres de niños con discapacidad.

⚠ DATO EXAMEN — Art. 31

Parágrafos más evaluados: PAR. VIII (diplomas GRATUITOS en universidades públicas y privadas), PAR. IX (Braille + intérpretes LSB + enseñanza de Lengua de Señas), PAR. XI (liberación de valores en Universidades Estatales: personas con discapacidad + sus hijos + padres de niños con discapacidad).

Artículo 32 — ÁMBITO DE SALUD (8 parágrafos)

PARÁGRAFO	OBLIGACIÓN EN SALUD
I	Capacitación al personal de salud pública en PROMOCIÓN, PREVENCIÓN y REHABILITACIÓN de calidad y con calidez.
II	Otorgamiento GRATUITO de medicamentos e insumos de NECESIDAD PERMANENTE relacionados con la discapacidad, cuando no cuenten con otros mecanismos de provisión (sujeto a reglamento).
III	El Ministerio de Salud mantendrá y distribuirá EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS para la CALIFICACIÓN CONTINUA de personas con discapacidad, incluyendo mancomunidades de municipios.
IV	Capacitar al personal de las UNIDADES MUNICIPALES DE ATENCIÓN para coadyuvar las actividades de los equipos de calificación.
V	Incorporar la estrategia de REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD en políticas sociales, culturales e interculturales.
VI	Garantizar acceso a servicios de SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA en toda la red pública, contra la esterilización y métodos anticonceptivos OBLIGATORIOS. Servicios especializados en planificación familiar.

VII	Las mujeres con discapacidad tienen derecho a controlar su sexualidad y salud reproductiva LIBRE DE COACCIONES, discriminaciones y violencia.
VIII	Planes y programas para PREVENIR todo tipo de discapacidad y mayores grados.

Artículo 33 — LIBERACIÓN DE TRIBUTOS

El Estado otorgará **EXENCIÓN TOTAL** del pago de tributos para la importación de:

- Órtesis.
- Prótesis.
- Ayudas técnicas.

A favor de: Centros de Habilitación y Rehabilitación, Organizaciones de Personas con Discapacidad, y personas con discapacidad debidamente acreditados.

EXCEPCIÓN: No aplica a vehículos automotores. Los bienes importados NO PUEDEN SER TRANSFERIDOS A TÍTULO ONEROSO.

Artículo 34 — ÁMBITO DEL TRABAJO (4 párrafos)

PARÁGRAFO	GARANTÍA LABORAL
I	Todos los niveles de gobierno deben incorporar planes de DESARROLLO INCLUSIVO BASADO EN LA COMUNIDAD orientados al desarrollo económico y creación de puestos de trabajo.
II	INAMOVILIDAD LABORAL garantizada para: (1) personas con discapacidad, (2) cónyuges, (3) padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad. Siempre que cumplan con la normativa y no existan causales justificadas de despido.
III	Las entidades públicas y privadas deben brindar ACCESIBILIDAD a su personal con discapacidad.
IV	Las personas con discapacidad DEBERÁN CONTAR CON UNA FUENTE DE TRABAJO.

DATO EXAMEN — Art. 34, PAR. II

La INAMOVILIDAD LABORAL aplica a 4 categorías: (1) la persona con discapacidad, (2) su cónyuge, (3) sus padres o madres, (4) sus tutores. Esto es directamente aplicable a los docentes del SEP.

Artículo 35 — GRATUIDAD A LA PERSONALIDAD JURÍDICA

El Ministerio de Autonomías y los Gobiernos Departamentales otorgarán GRATUIDAD para el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica a organizaciones de personas con discapacidad y asociaciones de familiares y/o tutores.

Artículo 36 — ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN

PARÁGRAFO	OBLIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
I	Las instituciones públicas, servicios privados y Unidades Educativas están OBLIGADAS a incorporar comunicación alternativa e intérprete en LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA (LSB) en actos de relevancia nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino.
II	Las empresas de televisión pública y privada deben incluir interpretación a LSB en programas de interés general, cultural, recreativo, político, educativo y social, y utilizar tecnología que sustituya la información sonora.
III	Las instituciones públicas, privadas y Unidades Educativas deben contar con RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS en lengua de señas y señalización apropiada interna y externa para atención de personas con discapacidad auditiva y visual.



DATO EXAMEN — Art. 36

Las UNIDADES EDUCATIVAS están OBLIGADAS a incorporar LSB (Lengua de Señas Boliviana) e intérpretes. Además deben contar con recursos humanos capacitados y señalización apropiada tanto INTERNA como EXTERNA.

Artículo 37 — ACCESIBILIDAD A INFRAESTRUCTURAS

PARÁGRAFO	ALCANCE
I	El Estado definirá POLÍTICAS PÚBLICAS en materia de accesibilidad.
II	Todos los órganos e instituciones públicas y privadas deben adecuar su estructura arquitectónica, sistemas de comunicación y transporte de manera GRADUAL a partir de la promulgación de la ley.
III	Las NUEVAS CONSTRUCCIONES, sistemas de comunicación y transporte deben contar con condiciones de accesibilidad desde su promulgación (NO gradual: desde el primer día).

Artículo 38 — ACCESO A LA JUSTICIA

PAR. I: El Estado asegurará que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia y ayuda psicológica, social y comunicacional, facilitando su participación en todos los procedimientos judiciales, incluyendo la declaración como testigos.

PAR. II: El Estado promoverá capacitación de operadores y administradores de justicia, incluido el PERSONAL POLICIAL Y PENITENCIARIO.

Artículos 39 al 41 — Medidas complementarias

ARTÍCULO	MEDIDA
Art. 39 — CONCIENTIZACIÓN SOCIAL	Todos los medios de comunicación adoptarán medidas para que la sociedad tome conciencia sobre la situación de las personas con discapacidad. Deben ELIMINAR LENGUAJE DISCRIMINATORIO en sus programas y materiales.
Art. 40 — GRATUIDAD LIBRETA MILITAR	Se establece la GRATUIDAD del trámite de la libreta de servicio militar para las personas con discapacidad que requieran este documento.
Art. 41 — GRATUIDAD EN REG. CIVIL	El Órgano Electoral Plurinacional implementará medidas para que personas con discapacidad GRAVE y MUY GRAVE accedan GRATUITAMENTE a certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.

DATO EXAMEN — Art. 41

La gratuidad de documentos del Registro Civil (nacimiento, matrimonio y defunción) aplica SOLO para personas con discapacidad GRAVE y MUY GRAVE. No aplica a leve ni moderada.

RESUMEN DEL CAPÍTULO TERCERO — PUNTOS CLAVE PARA EL EXAMEN

- ✓ Art. 28 (RENTA SOLIDARIA): Solo para GRAVE y MUY GRAVE. EXCLUIDOS: discapacidad VISUAL y trabajadores del SECTOR PÚBLICO.
- ✓ Art. 31 PAR. VIII: Diplomas y títulos GRATUITOS en universidades públicas Y privadas.
- ✓ Art. 31 PAR. IX: Instrumentos en BRAILLE e INTÉRPRETES DE LSB en institutos y universidades.
- ✓ Art. 31 PAR. XI: Liberación de valores en universidades ESTATALES: persona con discapacidad + sus hijos + padres de niños con discapacidad.
- ✓ Art. 33: Exención de tributos para importar órtesis, prótesis y ayudas técnicas. EXCLUIDOS: vehículos automotores.
- ✓ Art. 34 PAR. II: INAMOVILIDAD LABORAL para persona con discapacidad + cónyuge + padres/madres + tutores.
- ✓ Art. 36 PAR. I: Las UNIDADES EDUCATIVAS están obligadas a incorporar LSB e intérpretes.

- ✓ Art. 37: Edificaciones EXISTENTES: adecuación GRADUAL. Edificaciones NUEVAS: accesibilidad OBLIGATORIA desde su promulgación.
- ✓ Art. 40: Libreta militar GRATUITA para personas con discapacidad.
- ✓ Art. 41: Documentos del Registro Civil GRATUITOS SOLO para GRAVE y MUY GRAVE.

CAPÍTULO CUARTO: GESTIÓN PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículos 42 al 49 — Organización institucional, CONALPEDIS, Directorio y rol participativo

Artículo 42 — UNIDADES ESPECIALIZADAS

El Órgano Ejecutivo, los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales y Municipales contarán con UNIDADES ESPECIALIZADAS para la ejecución de planes, programas y proyectos integrales a favor de las personas con discapacidad, en el marco de la CPE y la Ley N° 31 (Marco de Autonomías).

Artículo 43 — TRANSVERSALIDAD DE LA TEMÁTICA

El Estado Plurinacional en TODOS SUS NIVELES deberá TRANSVERSALIZAR la temática de discapacidad en su régimen normativo, planes, programas y proyectos, de acuerdo a su competencia.

Artículo 44 — CONTROL SOCIAL

Las políticas públicas, programas y proyectos en materia de discapacidad estarán sujetos a:

- Control social.
- Rendición de cuentas.
- Consulta permanente con las organizaciones de personas con discapacidad.

Artículo 45 — COMITÉ NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONALPEDIS)

El CONALPEDIS es la institución rectora más importante de esta ley. Sus características:

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Naturaleza jurídica	Entidad DESCENTRALIZADA
Finalidad	Defensa de los derechos de las personas con discapacidad
Autonomía	De gestión y con patrimonio PROPIO
Bajo tuición de	MINISTERIO DE JUSTICIA
Función principal	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA en materia de discapacidad

Órgano de control	Directorio (control y fiscalización). Decisiones por MAYORÍA DE VOTOS del total de miembros.
Estructura organizacional	Se establece mediante DECRETO SUPREMO REGLAMENTARIO dentro de los 120 DÍAS siguientes a la promulgación de la ley.
Función regulatoria	Fiscaliza y regula entidades privadas especializadas mediante mecanismos de ACREDITACIÓN e implantación de PROTOCOLOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS.
Transformación	Orienta la transformación gradual de instituciones especializadas hacia CENTROS DE RECURSOS DE REHABILITACIÓN (Rehabilitación Basada en la Comunidad).
Coordinación	Con la Confederación Boliviana de las Personas con Discapacidad (COBOPDI) y otras organizaciones legalmente reconocidas.

⚠ DATO EXAMEN — Art. 45

CONALPEDIS: entidad DESCENTRALIZADA, bajo tuición del MINISTERIO DE JUSTICIA, con autonomía de gestión y patrimonio propio. El Decreto Supremo Reglamentario para su estructura debe emitirse en los 120 DÍAS siguientes a la promulgación.

Artículo 46 — ATRIBUCIONES DEL CONALPEDIS (12 incisos)

Son atribuciones del CONALPEDIS:

- a) Generar la equiparación de oportunidades para personas con discapacidad.
- b) Impulsar el ejercicio pleno de los derechos y hacerlos exigibles ante la autoridad competente.
- c) Promover y coordinar el incremento de infraestructura física y recursos técnicos, materiales y humanos.
- d) Promover y fomentar el enfoque de discapacidad bajo un MODELO SOCIAL DE DERECHOS mediante campañas de sensibilización y concientización.
- e) Tomar acciones para el cumplimiento de INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES relacionados con discapacidad.
- f) Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones contraídas con otros países y organismos internacionales.
- g) Establecer relaciones con la POLICÍA BOLIVIANA en materia de seguridad pública y prevención para personas con discapacidad.
- h) Difundir, promover y publicar textos y obras relacionadas con las materias de esta ley.
- i) Ser el ORGANISMO DE CONSULTA Y ASESORÍA OBLIGATORIA para los ministerios y dependencias del Órgano Ejecutivo en programas y proyectos relacionados con discapacidad.

- j) Registrar a ONGs, Fundaciones y Asociaciones Civiles sin fines de lucro que trabajan en discapacidad.
- k) Realizar y actualizar un REGISTRO de los programas públicos y privados (servicios social, religioso, convenio y autoayuda).
- l) Elaborar proyectos de normas para la adecuación de la ley en todos los ámbitos.

DATO EXAMEN — Art. 46

El inciso i) es especialmente importante: el CONALPEDIS es el ORGANISMO DE CONSULTA Y ASESORÍA OBLIGATORIA para el Órgano Ejecutivo. El inciso d) describe su modelo: MODELO SOCIAL DE DERECHOS.

Artículo 47 — DIRECTORIO DEL CONALPEDIS

Composición del Directorio (PAR. I):

SECTOR	REPRESENTACIÓN
Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad (COBOPDI)	9 REPRESENTANTES
Órgano Ejecutivo (designados por Resolución Ministerial)	9 REPRESENTANTES de los Ministerios de: Justicia, Salud y Deportes, Trabajo, Obras Públicas, Comunicación, Educación, Presidencia, Planificación del Desarrollo y Economía y Finanzas Públicas.
TOTAL	18 miembros en el Directorio

PAR. II: Los representantes del Órgano Ejecutivo NO percibirán dietas ni remuneraciones.

PAR. III: Sus atribuciones se establecen mediante norma reglamentaria.

PAR. IV: El/la Director/a Ejecutivo/a del CONALPEDIS es designado/a por el ÓRGANO EJECUTIVO.

DATO EXAMEN — Art. 47

El Directorio del CONALPEDIS tiene 18 miembros: 9 de COBOPDI + 9 del Órgano Ejecutivo. El/la Director/a Ejecutivo/a es designado por el ÓRGANO EJECUTIVO. Los representantes del ejecutivo NO cobran dietas.

Artículo 48 — ATRIBUCIÓN DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

PAR. I: Los GADs y GAMs dictarán normas sobre especificaciones técnicas de diseño y construcción para accesibilidad.

PAR. II: Las Asambleas Legislativas Departamentales y Concejos Municipales dictarán normas que garanticen accesibilidad en:

- a) Rutas y vías peatonales accesibles, libres de barreras arquitectónicas.
- b) Señalización en espacios públicos para orientar a personas con discapacidad.
- c) Señales de acceso con símbolos convencionales en edificios y espacios públicos.
- d) Beneficios extraordinarios y descuentos en transporte aéreo, fluvial, ferroviario, lacustre y terrestre (interdepartamental, provincial e interurbano) para personas con discapacidad y su ACOMPAÑANTE.
- e) Privilegio en espacios de parqueo público y libre estacionamiento.
- f) Señalización de audición para personas ciegas en todos los espacios públicos y privados.
- g) Otras normas que faciliten la accesibilidad.

⚠ DATO EXAMEN — Art. 48, inc. d)

Los descuentos en transporte aplican tanto para la persona con discapacidad como para su ACOMPAÑANTE. Esto cubre transporte aéreo, fluvial, ferroviario, lacustre y terrestre, a nivel interdepartamental, provincial e interurbano.

Artículo 49 — ROL PARTICIPATIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Estado Plurinacional promoverá TODAS LAS FORMAS DE AUTO-ORGANIZACIÓN de las personas con discapacidad adoptadas para la defensa de sus derechos y obligaciones civiles, sociales y económicas, y garantiza su PARTICIPACIÓN EFECTIVA en la toma de decisiones en materia de políticas públicas PERMANENTES sobre discapacidad.

RESUMEN DEL CAPÍTULO CUARTO — PUNTOS CLAVE PARA EL EXAMEN

- ✓ Art. 45: CONALPEDIS = entidad DESCENTRALIZADA, bajo tuición del Ministerio de JUSTICIA, con autonomía de gestión.
- ✓ Art. 45: Estructura organizacional mediante DS en 120 DÍAS de promulgación. Decisiones por MAYORÍA DE VOTOS.
- ✓ Art. 46, inc. i): El CONALPEDIS es ORGANISMO DE CONSULTA Y ASESORÍA OBLIGATORIA para el Órgano Ejecutivo.
- ✓ Art. 47: Directorio = 9 (COBOPDI) + 9 (Órgano Ejecutivo) = 18 miembros. Director/a Ejecutivo/a designado por el Órgano Ejecutivo.
- ✓ Art. 47: Los representantes del Ejecutivo NO cobran dietas.
- ✓ Art. 48, inc. d): Descuentos en transporte para persona con discapacidad Y SU ACOMPAÑANTE.
- ✓ Art. 49: El Estado garantiza la PARTICIPACIÓN EFECTIVA en toma de decisiones sobre políticas públicas PERMANENTES.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, FINALES Y ABROGATORIAS

Disposición Transitoria Única

Se mantiene la vigencia TRANSITORIA de los derechos establecidos en la Ley N° 1678 de 15 de diciembre de 1995, HASTA QUE SE APRUEBEN los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y otras disposiciones legales de otros niveles del Estado.

Esta disposición asegura que no haya un vacío legal durante el período de transición hacia la plena implementación de la Ley N° 223.

Disposición Final Única

Se mantiene VIGENTE la Ley de 22 de enero de 1957 que crea el INSTITUTO BOLIVIANO DE LA CEGUERA y sus Decretos Reglamentarios.

DATO EXAMEN

La Ley de creación del Instituto Boliviano de la Ceguera (22 de enero de 1957) NO es derogada por la Ley 223. Se mantiene vigente expresamente por la Disposición Final Única.

Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única

Quedan ABROGADAS Y DEROGADAS todas las disposiciones CONTRARIAS a la presente Ley.

Datos de promulgación

Aprobada: 28 de febrero de 2012 (Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional).

Promulgada: 2 de marzo de 2012 (Palacio de Gobierno, La Paz).

Firmantes: Evo Morales Ayma y los Ministros de Estado del Gabinete Nacional.

PUNTOS CLAVE PARA EL EXAMEN DE ASCENSO DE CATEGORÍA

Este apartado sintetiza los contenidos con MAYOR PROBABILIDAD DE EVALUACIÓN en el examen de conocimientos normativos.

1. Datos de identificación de la norma

IDENTIFICACIÓN BÁSICA — MEMORIZAR

-  Nombre: LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
-  Número: LEY N° 223
-  Fecha: 2 DE MARZO DE 2012
-  Presidente: EVO MORALES AYMA
-  Tuición: MINISTERIO DE JUSTICIA (a través del CONALPEDIS)
-  Estructura: 4 capítulos, 49 artículos
-  Deroga parcialmente: Ley N° 1678 de 15 de diciembre de 1995
-  Mantiene vigente: Ley de 22 de enero de 1957 (Instituto Boliviano de la Ceguera)

2. Los 8 Principios (Art. 4) — Mnemotécnico I-N-I-A-E-I-N-A

LETRA	PRINCIPIO
I	Igualdad en Dignidad
N	No Discriminación
I	Inclusión
A	Accesibilidad
E	Equidad de Género
I	Igualdad de Oportunidades
N	No Violencia
A	Asistencia Económica Estatal (renta solidaria para GRAVE y MUY GRAVE)

3. Los 4 grados de discapacidad

GRADO	CARACTERÍSTICA DIFERENCIADORA
LEVE	ALGUNA dificultad para actividades de la vida diaria. Compatible con su práctica.
MODERADA	Disminución de ALGUNAS actividades. Independiente en AUTOCUIDADO.
GRAVE	Disminución de la MAYORÍA de actividades. Requiere asistencia para ALGUNAS actividades. (+ accede a Renta Solidaria y gratuidad de documentos del Reg. Civil)
MUY GRAVE	IMPOSIBILITA las actividades de la vida diaria. Requiere asistencia PERMANENTE. (+ accede a Renta Solidaria y gratuidad de documentos del Reg. Civil)

4. Artículo 28 — RENTA SOLIDARIA: ¿quién SÍ y quién NO?

¿Accede a la Renta Solidaria?	CONDICIÓN
SÍ	Persona con discapacidad GRAVE
SÍ	Persona con discapacidad MUY GRAVE
NO	Persona con discapacidad VISUAL (expresamente excluida)
NO	Persona con discapacidad que trabaje en el SECTOR PÚBLICO
NO	Persona con discapacidad LEVE
NO	Persona con discapacidad MODERADA

5. Artículo 31 — Lo que debe hacer el sistema educativo

ART. 31 — OBLIGACIONES EDUCATIVAS CLAVE

- ✓ PAR. III: Incluir PSICOPEDAGOGÍA en todos los planes de estudio para formación de maestros.
- ✓ PAR. IV: Eliminar barreras ARQUITECTÓNICAS, PSICOPEDAGÓGICAS y COMUNICACIONALES (gradual en existentes, obligatorio en nuevas).
- ✓ PAR. VII: Capacitar a los DOCENTES EN EJERCICIO en técnicas psicopedagógicas.
- ✓ PAR. VIII: DIPLOMAS Y TÍTULOS GRATUITOS en universidades públicas Y privadas.
- ✓ PAR. IX: BRAILLE + INTÉRPRETES DE LSB en institutos y universidades. Fomentar enseñanza de LSB.

- ✓ PAR. X: Sistema Universitario Privado: DESCUENTOS y BECAS.
- ✓ PAR. XI: Sistema Universitario Estatal: LIBERACIÓN DE VALORES para personas con discapacidad, sus hijos y padres de niños con discapacidad.

6. Artículo 34 — INAMOVILIDAD LABORAL: ¿quiénes están protegidos?

INAMOVILIDAD LABORAL (4 categorías)

- 1 La PERSONA CON DISCAPACIDAD
 - 2 El/la CÓNYUGE de la persona con discapacidad
 - 3 El PADRE o MADRE de hijo con discapacidad
 - 4 El/la TUTOR/A de la persona con discapacidad
- ⚠ Condición: Siempre que cumplan con la normativa vigente y no existan causales justificadas de despido.

7. CONALPEDIS — Datos institucionales clave

PREGUNTA FRECUENTE	RESPUESTA CORRECTA
¿Qué tipo de entidad es?	Entidad DESCENTRALIZADA
¿Bajo tuición de quién?	Ministerio de JUSTICIA
¿Tiene patrimonio propio?	SÍ, tiene autonomía de gestión y patrimonio propio
¿Cuántos miembros en el Directorio?	18 (9 COBOPDI + 9 Órgano Ejecutivo)
¿Quién designa al Director/a Ejecutivo/a?	EL ÓRGANO EJECUTIVO
¿En qué plazo se debe emitir el DS reglamentario?	120 DÍAS después de promulgada la ley
¿Es organismo de consulta obligatoria?	SÍ, para el Órgano Ejecutivo (Art. 46, inc. i)

8. Preguntas frecuentes de examen con respuestas

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Cuántos principios establece la Ley 223?	8 principios (Art. 4)

¿Cuántos tipos de discapacidad define el Art. 5?	6 tipos: física-motora, visual, auditiva, intelectual, mental/psíquica y múltiple
¿Cuántos deberes tienen las personas con discapacidad?	13 deberes (Art. 22, incisos a-m)
¿Cuántos fines tiene la ley?	7 fines (Art. 2, incisos a-g)
¿Qué garantiza el Art. 10 en educación?	ACCESO Y PERMANENCIA en el SEP bajo educación inclusiva e integral
¿Para quiénes aplica la gratuidad de documentos del Registro Civil?	Solo para discapacidad GRAVE y MUY GRAVE (Art. 41)
¿Las personas con discapacidad visual pueden recibir la Renta Solidaria?	NO (Art. 28, Par. II)
¿Qué excepción tiene la exención tributaria para importaciones?	Los VEHÍCULOS AUTOMOTORES están excluidos (Art. 33)
¿Las unidades educativas están obligadas a incorporar LSB?	SÍ, en actos de relevancia (Art. 36, Par. I)
¿Con cuántos días el Estado debe reglamentar la estructura del CONALPEDIS?	120 DÍAS (Art. 45, Par. III)

9. Definiciones que más se evalúan (Art. 5)

DEFINICIONES CRÍTICAS DEL ARTÍCULO 5

- ▶ DISCAPACIDAD (a): INTERACCIÓN de la persona con deficiencias a largo plazo o permanentes + barreras del entorno. NO es solo la deficiencia.
- ▶ TRATO PREFERENTE (b): Acciones integradoras con CARÁCTER DE PRIMACÍA que eliminan desventajas.
- ▶ DISCAPACIDAD MENTAL o PSÍQUICA (i): La persona actúa SIN TENER CONCIENCIA de su enfermedad psíquica.
- ▶ EDUCACIÓN INCLUSIVA (r): Adaptaciones físicas, CURRICULARES y personas de APOYO para reducir exclusión.
- ▶ INCLUSIÓN LABORAL (s): Empleo en condiciones EXACTAMENTE IGUALES: misma remuneración, horarios y beneficios.
- ▶ AJUSTES RAZONABLES (v): Modificaciones que NO impongan carga DESPROPORCIONADA o INDEBIDA.

10. Normas relacionadas mencionadas en la Ley 223

NORMA	REFERENCIA EN LA LEY 223
Ley N° 1678 (15 dic 1995)	Anterior Ley de la Persona con Discapacidad. Vigente transitoriamente hasta que se aprueben estatutos autonómicos.
Ley N° 1674 (15 dic 1995)	Contra la Violencia en la Familia o Doméstica. Citada en Art. 21, inc. b).
Ley N° 045 (11 oct 2010)	Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. Citada en Art. 21, inc. b).
Ley N° 2033 (29 oct 1999)	Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual. Citada en Art. 21, inc. c).
Ley N° 054 (8 nov 2010)	Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes. Citada en Art. 21, inc. c).
Ley N° 31 (19 jul 2010)	Ley Marco de Autonomías y Descentralización 'Andrés Bóñez'. Citada en Art. 42.
Ley N° 3925 (21 ago 2008)	Eliminación de subsidios a partidos políticos. Fuente de recursos para discapacidad (Art. 29, inc. a).
Ley 22 enero 1957	Crea el Instituto Boliviano de la Ceguera. Se mantiene vigente (Disp. Final).

GLOSARIO RÁPIDO DE CONCEPTOS FUNDAMENTALES

TÉRMINO	DEFINICIÓN SIMPLIFICADA
Accesibilidad	Condición que permite a las personas con discapacidad utilizar de manera autónoma la infraestructura, servicios, comunicación y transporte.
Ajustes Razonables	Modificaciones necesarias que no impliquen carga desproporcionada, para garantizar igualdad de derechos.
COBOPDI	Confederación Boliviana de las Personas con Discapacidad. Tiene 9 representantes en el Directorio del CONALPEDIS.
CONALPEDIS	Comité Nacional de Personas con Discapacidad. Entidad descentralizada bajo tuición del Min. de Justicia.
Discapacidad	Interacción de la persona con deficiencias (largo plazo o permanentes) con barreras del entorno social.
Educación Inclusiva	Sistema educativo que responde a la diversidad mediante adaptaciones para reducir la exclusión.
Equipos Multidisciplinarios	Grupos de profesionales de diversas áreas que califican la discapacidad y atienden a la persona.
Habilitación	Medidas para que personas con deficiencias CONGÉNITAS logren máxima independencia.
Inamovilidad Laboral	Protección contra el despido arbitrario para personas con discapacidad y sus familiares directos.
Inclusión Laboral	Empleo en condiciones EXACTAMENTE IGUALES a las de cualquier trabajador sin discapacidad.
Inclusión Social	Proceso multifactorial de acceso igualitario a oportunidades a lo largo del ciclo vital.
LSB	Lengua de Señas Boliviana. Idioma visual-gestual de las personas con discapacidad auditiva en Bolivia.
Rehabilitación	Medidas para que personas con deficiencias ADQUIRIDAS logren máxima independencia.
Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)	Estrategia comunitaria de rehabilitación, igualdad de oportunidades e integración social.
Renta Solidaria	Beneficio económico del Estado para personas con discapacidad GRAVE y MUY GRAVE (desde 2013).
Trato Preferente	Acciones integradoras con CARÁCTER DE PRIMACÍA para eliminar desventajas de las personas con discapacidad.
Transversalización	Incorporación de la temática de discapacidad en todas las normas, planes y proyectos del Estado.